

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 934/2530 พนักงานอัยการ กรมอัยการ
นาย ชวลิต หล่อไพบูลย์

โจทก์
จำเลย

ป.อ. มาตรา 22

ป.วิ.อ. มาตรา 15, มาตรา 158 (5), มาตรา 225

ป.วิ.พ. มาตรา 225

คำฟ้องส่วนที่ขอให้นับโทษต่อจากคดีอื่นแม้ไม่บรรยายว่าโทษที่ขอให้นับต่อเกี่ยวกับความผิดอะไร ศาลกำหนดโทษอย่างไรก็เป็นฟ้องที่ชอบ

จำเลยฎีกาขอให้หักวันต้องขังก่อนศาลชั้นต้นพิพากษาออกให้จำเลยนั้น เมื่อปรากฏว่าจำเลยพ้นโทษไปก่อนแล้ว คดีก็ไม่มีประโยชน์อันควรแก่การวินิจฉัย.

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยกับพวกที่หลบหนีร่วมกันออกเช็ค 2 ฉบับโดยเจตนาที่จะไม่ให้มีการใช้เงินตามเช็ค จำเลยเป็นคนเดียวกับจำเลยในคดีอาญาอื่นของศาลชั้นต้น ขอให้ลงโทษตามพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดอันเกิดจากการใช้เช็ค พ.ศ. 2497 มาตรา 3 ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 83, 91 ที่แก้ไขแล้ว และนับโทษจำเลยต่อ

จำเลยให้การรับสารภาพ และรับว่าเป็นคนเดียวกับจำเลยในคดีอื่นตามฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิจารณาแล้ว พิพากษาว่าจำเลยมีความผิด 2 กรรมต่างกัน ให้จำคุก
กรรมละ 1 ปี รวม 2 ปี จำเลยรับสารภาพ ลดโทษให้กึ่งหนึ่งคงจำคุก 1 ปี นับโทษจำ
เลยต่อจากโทษในคดีอาญาอื่น

จำเลยอุทธรณ์ขอให้ลงโทษสถานเบาและหักวันชั่งแต่ละกระทงให้ด้วย

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยฎีกาว่า ที่ศาลให้นับโทษต่อเป็นการไม่ชอบ เพราะโจทก์ไม่แสดงราย
ละเอียดอันต้องกล่าวมาในฟ้องว่า คดีที่ขอนับโทษจำเลยต่อเกี่ยวกับความผิดอะไร
ศาลกำหนดโทษไว้อย่างไร จึงเป็นฟ้องที่ไม่ถูกต้อง และว่าที่ถูกต้องจะต้องหักวันต้อง
ชั่งก่อนศาลชั้นต้นพิพากษาออกให้จำเลยแต่ละกระทงด้วย

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ปัญหาว่าฟ้องของโจทก์ที่ขอให้นับโทษต่อโดยไม่บรรยายว่า
โทษที่ขอให้นับต่อเกี่ยวกับความผิดอะไร ศาลกำหนดโทษอย่างไรเป็นฟ้องที่ไม่ชอบ
นั้นเห็นว่าข้อที่จำเลยอ้างล้วนเป็นรายละเอียดซึ่งไม่จำเป็นต้องกล่าวในฟ้อง เมื่อ
จำเลยปฏิเสธ โจทก์จึงจะนำสืบข้อเท็จจริงให้ปรากฏต่อไปฟ้องโจทก์จึงเป็นฟ้องที่
ชอบตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 158 แล้ว ส่วนที่จำเลย
ฎีกาขอให้หักวันต้องชั่งก่อนศาลชั้นต้นพิพากษาออกให้จำเลยแต่ละกระทงความผิด
นั้น ปรากฏว่าจำเลยพ้นโทษในคดีนี้ไปก่อนแล้วตามหมายปล่อยในสำนวน คดีจึงไม่มี
ประโยชน์อันควรแก่การวินิจฉัย

พิพากษายืน.

(ชวลิต นราลัย-อภินัย ปุษปาคม-ประวิทย์ ชัมภรัตน์)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ